

1520153-77.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237858/2020 - 97º D.P.

AMERICANOPOLIS, 13793289 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 1174/20/370 - 97º D.P.

AMERICANOPOLIS, 2237858 - 97º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520153-77.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520153-77.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237858/2020 - 97º D.P.

AMERICANOPOLIS, 13793289 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 1174/20/370 - 97º D.P.

AMERICANOPOLIS, 2237858 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO MARTINS PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

LEANDRO MARTINS PIRES, qualificado nos autos, está sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Doutor Alcides de Campos, nº 877, Bairro Jabaquara, nesta Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comércio, 44 invólucros contendo cocaína, 98 invólucros contendo crack e 118 invólucros contendo maconha, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O réu foi preso em flagrante delito, sendo concedida liberdade provisória em

fls.52/55.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado em fls. 112/114 dos autos.

Notificado (fls.133), o réu apresentou defesa preliminar em fls. 137/147.

A denúncia foi recebida em fls. 168/169, sendo determinada a citação do réu e designada audiência de instrução.

O réu foi devidamente citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova e entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso, a aplicação da pena no mínimo, o cômputo da causa especial de redução da pena, a fixação de regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda e a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 21/24, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 112/114, o mesmo não se pode dizer quanto à autoria, ao cabo da instrução probatória.

De fato, como bem ressaltou o Representante do Ministério Público, o conjunto probatório coligido aos autos não aponta de maneira suficiente a autoria do acusado.

A testemunha Joel Lucélio Farias disse que estava em patrulhamento de rotina, quando viu o réu mexendo em uma pochete, atrás de uma roseira, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Nesse instante, o depoente começou a descer o escadão. O réu correu ao avistar a polícia, o que reforçou a suspeita inicial gerada pela circunstância dele estar mexendo na pochete. O depoente foi atrás dele e conseguiu deter o réu, cerca de 2 ou 3 minutos depois, no quarteirão de baixo. Ao retornar ao local onde inicialmente avistado o réu, encontraram na roseira uma pochete azul com cerca de 20 ependorfs de cocaína e algumas porções de maconha. O réu negou que a pochete fosse dele, mas também não esclareceu o motivo pelo qual correu. A abordagem se deu por volta de 10h30 da manhã. Tem certeza de que a pessoa que avistou mexendo na roseira foi a mesma detida na sequência, ou seja, o réu aqui presente. Naquele dia ocupava a viatura 03267. Houve outra viatura envolvida na diligência, que veio prestar apoio, a qual abordou simultaneamente o réu. Havia uma quantidade em dinheiro com o réu, em notas trocadas. Não se lembra de haver anotações de tráfico. Novamente perguntado pelo Ministério Público, o depoente informou ter inicialmente recuperado a pochete com drogas e apenas posteriormente, foi atrás do réu. O depoente iniciou a perseguição ao réu à pé, buscou a pochete na roseira e retornou à viatura, a fim de continuar a perseguição com o veículo. Optou por não prosseguir na perseguição ao réu a pé porque estava sozinho, seria inseguro. Foi preciso dar a volta no quarteirão. Viu o rosto do réu no momento em que ele se distanciou a roseira. Com o réu nada de ilícito foi encontrado.

A testemunha Alan dos Santos Nascimento disse que era o condutor da viatura.

Conseguiu avistar o réu mexendo em uma pochete, atrás de uma roseira. Foi possível ver o rosto dele quando ele evadiu, porque olhou para trás. O réu fugiu ao avistar a polícia. O parceiro foi até a roseira e pegou a pochete onde estavam os entorpecentes. Havia cocaína, maconha e crack, cuja quantidade não se recorda, bem como dinheiro. O depoente embarcou na viatura junto com o parceiro e foi ao encalço do réu. Informou via rádio as características do réu, deu uma volta no quarteirão e logo deparou com o réu novamente, caminhando pela via. A viatura conduzida pelo depoente chegou ao local juntamente com outra viatura, que fora avisada via rádio. A abordagem foi simultânea, pelas duas viaturas. Não havia anotações de tráfico.

Ao ser interrogado, o réu negou a acusação. Disse que acabara de voltar da feira, onde foi comprar produtos para o aniversário de seu filho. Estava com a cunhada quando foi abordado pelos policiais, que foram muito truculentos. Estudou até o primeiro ano do segundo grau. Trabalha como ajudante de pedreiro, ganha de R\$ 2.000,00 a R\$ 3.000,00. Nunca foi preso ou processado antes. Conhecia apenas o primeiro policial que prestou depoimento, pois já havia abordado vizinhos seus anteriormente. Viu as drogas espalhadas no capô da viatura, em grande quantidade, não caberia na pochete. Sua esposa iria tirar fotos, mas a polícia não deixou. Viu um papel com anotações de tráfico. Os policiais pediram para o réu escrever em um outro papel, para fazerem a comparação.

Como visto, e nos termos bem apontados pelo DD. Promotor de Justiça, a prova produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito.

Embora tenha sido comprovado nos autos que ocorreu um delito de tráfico de entorpecentes, certo é que não foi demonstrado de maneira cabal que os entorpecentes estivessem em poder do réu.

Na hipótese, os depoimentos prestados pelas testemunhas encontram-se eivados de contradições, em aspectos substanciais à elucidação dos fatos. Notadamente no que tange à quantidade de entorpecentes, houve significativa discrepância entre o que constou do inquérito policial e as informações dos policiais na data de hoje.

Verificou-se, ainda, que os policiais sequer se recordaram da anotações referentes ao tráfico, as quais foram submetidas a exame pericial, o qual concluiu não se tratar da caligrafia do réu.

Destaque-se, ainda, que as filmagens acostadas aos autos revelam dinâmica fática bastante distinta daquela narrada pelos policiais, apontando cenário coerente com a versão trazida pelo réu.

Assim, fragilizada a prova acusatória no curso da instrução penal, a absolvição do acusado é medida que se impõe, pois a dúvida deve militar em favor dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER LEANDRO MARTINS PIRES da imputação que lhe é feita nestes autos, com fundamento no artigo 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA